

עין משפט
גור מצוה

קד:

אהני בתיבה לגִירעון. וא"ת היכי משמע לומר מה שכתב לו תשלומין דלית לִיךְ עלי כל קבל דיכי שיהא מהני לשומטו מע"ג בניו שיהא טועה המקשה לומר שלכך כתב לו כן ויש לומר דהכי משמע ליה למקשה תשלומין דלית לִיךְ עלי לא מכח תחילת המלוה שכבר נפרעת צנחנית המשכון כי הקניתינו לך והשאלתו לי ועל שאלה זו יש לך תשלומין^(א) עליו וע"כ מקשה למה כריך לכתוב לו כך כדי לשומטו מע"ג בניו בלאו הכי נמי הוא שומטו דממילא קני ליה המשכון ואפילו לא יקנה לו הלوه וא"ת וכיון שאם לא כתב לו הוא פטור מן הגירעון א"כ מלוה הוא שלא יקחנו והיאך הוא מותר על ידי כתיבה זו וי"ל שמדעתו מקנה לו הלوه לפי שמחזירו לו ימים רבים וכיון שמקנה לו אינן עוד צידו צמורת השגת העצוט אלא צמורת שאלה א"נ רצנן הוא דתקון שיכתוב כדי שלא ימנע המלוה מלהחזיר כמו שתקן הלל פרוצבול לפי שראה שהיו נמנעים מלהלוות (שביטת פ"י מ"ג):

סבך רב כהנא לבימר מנבה ל"ה

כחשא דארעא. ומתני' דקתני אומדין כמה היתה ראויה ליעשות גבי מקבל שדה והוצירה היינו בר מכחשא דארעא א"נ הכא דוקא גבי שומשמי דמכחשי יותר סבר דמננה לו ואפילו מאן דחייש לכחש גופנא צ"פ הכונס (צ"ק דף נט.) הכא מודה לרב אשי דלא חיישינן: **האי** עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון. ממתני' דלחזו נשך (לעיל דף סח.) דלין מושיצין חנוני למחזית סבר אא"כ נותן כ"י לא שמעינן דהוה פלגא מלוה ופלגא פקדון דה"א דטפי מפלגא פקדון הוי ואפ"ה צעי סכר עמלו כיון דליכא תרי מילתי פקדון: **דל"א** למישתי ביה שכרא. שכשמוציאה מפסקיד המלוה שאין קרן שלו קיים ואין לו על מה לסמוך: **הי**

ליה רב אשי לרב כהנא דאמרי אינשי כחשא ארעא ולא לבחוש מרה ההוא גברא דקביל ארעא לשומשמי זרעא חיטי עברא חיטי טפי מן שומשמי סבר רבינא למימר יהיב ליה שבחא דביני ביני אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא האטו הוא אשבח ארעא לא אשבחה^(א) אמרי נהרדעי והאי עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה השתא דאמרינן פלגא מלוה אי בעי למשתי ביה שכרא שפיר דמי רבא אמר ולהכי קרו ליה עיסקא דאמר ליה כי יהבינא לך לאיעסוקי ביה ולא למשתי ביה שכרא אמר רב אידי בר אבין ואם מת נעשה מטלטלין אצל בניו רבא אמר הלהכי קרו ליה עיסקא דאם מת לא יעשה מטלטלין אצל בניו אמר רבא ^בחדא עיסקא ותרי שטרי פסידא דמלוה תרי

ופלגא פקדון. המקבל פרגמטיא מצעל הבית ושמה לה כפי דמיה שהיא שוה כאן והוא מוליכה למקום היוקר למחזית השכר חצי אחריות אונסים עליו כמלוה וחצי אחריותה על בעלים כפקדון: **סוקן רצנן** דך **סנקסא**. דניחא להו למרזיהו: **ואי צעי למישתי ביה שכרא**. אם רצה להוציא חזיה בהוצאת ביתו מוציא שהרי מלוה עליו היא: **לאיעסוקי ציה**. דמתוך שתשתכר בשלך תטרח ותעסוק צה יפה: **ואם מס**. הלوه והעיסקא קיימת ציד בניו הרי חצייה שהיא מלוה נעשית מטלטלין אצל בניו ואין הצעלים גוצין ממנה דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב: **לכוי קרו ליה עיסקא**. שתהא קיימת תמיד ומתעסק צה ויסמכו עליה בעליה שלא חיתנן להוציאה ואם מת ליה יגבה ולא תיעשה כמטלטלין שלהן דכיון דלריכה להיות קיימת סמיכתו עליה כמקרקעי דטעמא דלא קא משתעבדי מטלטלי דיתמי לז"ח משום דמעיקרא לאו עלייהו סמך דלאו למיגצי מינייהו אחפיה שהרי צידו להוציאן אצל היי אין צידו להוציאן וסמך עלייהו: **חד עיסקא ותרי שטרי פסידא דמלוה**. משום דסתם עיסקא תילתא בלגז לבעל הבית ופלגא בהפסד כדאמר בלחזו נשך (לעיל דף סח:) גבי שטררא דרב עיליש דאי לא מתחזי כרצית דכיון דפלגא מלוה אי לאו דשקיל מנתא בלגזרא דפלגא פקדון אשתכח דקא טרח בפקדון משום רצית דמלוה. הלכך מאן דדיהיב עיסקא שני חצילות בגדים צמנה נכתוב שטר של מנה אי מפסיד בלחזת מן החצילות מדמי הקרן ממתשים ה' דיגרים ומשתכר בצחירתה ט"ו דיגריין אין כאן חשבון להפסד לצד ולשכר לצד אלא נשתכר צפרגמטיא זו ^ו דיגריין^(א) (וישלמו ^ז) תחילת חצילה החסירה צה' דיגריין של ט"ו דיגרים שהריח צחצילה אחרת וי' דיגריין הנותרים הן הן ריוח ויטול מהן דיהיב עיסקא תילתא בלגזר והמקבל תרי מילתי) ויטלו בעליו מחותם ^ח דיגרים שליש שהן ג' דיגרים ושלש דינר והמקבל יטול שני שלישים. אי כתב עלייהו שני שטרות כל חצילה שטר של חמשים נמנא חשבון של כל אחד לצדו ויקבל עליו המלוה בהפסד החצי שהוא שני דיגרים וחצי ובשכר של חצירתה לא יטול אלא שליש ולא נמנא לחלקו שכר אלא שלשים מעות דהיינו חמשה דיגרים דדינר ו' מעות כסף פשיטי הן הרי פסידא דמלוה:

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

אהני כסינא לגירעון. השטר מועיל לפחות דמיו. אם יפתחו דמי המשכון שנשתמש צו הלوه יפרע משאר נכסיו ככל הכתוב בשטר: **מקום שנהגו לעשות כסופא מלוה**. שכל מה שכתוב בשטר כתובתה ודין נדוניא דהנעלת ליה מצי נשא לצית בעלה וכו' נפרעת ממנו כשנתארמלה או נתגרסה כדרך שבעל חוב נפרע ככל הכתוב בשטר מלוה כגון שכותצין צה כמו שאנו כותצין אחריות דלא קצילת עלאי: **גובה מלוה**. בעל גובה מאצי הבת כל מה שכתוב צכתובתה כאליו הלוהו: **מקום שנהגו לנפול** לשום את מה שמכנסת לו כפליים צדמיו בשציל כצוד ולכתוב כפליים צכתובתה וכשהיא יוצאה אינה נפרעת אלא החלי: **גוצה**. החתן מחמיו מחלה: **מגבי שצחא**. כל מה שהיה כותב וכופל היה גוצה מאצי הבת: **הא דקנו מינינא**. מאצי הבת: **ההוא דאמר להו**. מלוה מחמת מיתה היה: **(א) שלא רצ אחא כו'**. האץ לכתובתה אכתובה קאי או אגוביינא מקום שנהגו לכפול היה: **הנו לה ארבע מאס**. קאמר שיכתבו אותן תמני מלח צכתובתה או ד' מלח צכתובה קאמר דלינון מחתים לגבייה: **אי אמר לנפוספס**. לגוביינא קאמר: **ואי אמר צכסופסא**. לכתוב לה בשטר כתובה קאמר: **לא גויס**. אינו מקבל עליו דבר גוומא אלא כמשפטו ולאן אסמכתא היא דהכי אפסדיה: **דקינל ארעא לשומשמי**. קבלנות היתה לוורעה שומשמיין וכן יקרין מן הסטין ומכחישין הקרקע יותר מן הסטין: **ועצדה חטין כשומשמי**. הללית זריעתו ואף הסטין הוקרו ונמנא שלא הפסיד בעל הבית צמה ששינה זה ונשתכר כחש הקרקע שהיה נכחש צשומשמיין יותר מן הסטין: **מנכס ליה**. בעל הקרקע מחלקו דמי כחשא דארעא מה שהיתה מכחשת אס היה זורעה שומשמיין יותר משזרעה חטין ולא יטול צה חטין שיעור שומשמיין שהרי לא הכחישה כל כך מחמת הסטין: **אמר ליה אמרי אינשי כחוש ארעא כו'**. כלומר היה לו לזרוע שומשמיין אפילו היתה מכחשת קרקע יותר ולא יכחוש מרה ליעול עכשיו פחות וירעז הוא וציתו: **טפי שומשמיין**. הוקרו הסטין והלליחה אותה שנה זריעת חטין יותר משל שומשמיין: **יהיב ליה**. בעל הקרקע מנכה לו מחזירתו ולא יטול אלא כדי שיעור דמי שומשמיין שהיא ראויה להעשות לפי שזה גרס זה השבח: **האי עיסקא פלגא מלוה**

והוא מוליכה למקום היוקר למחזית השכר חצי אחריות אונסים עליו כמלוה וחצי אחריותה על בעלים כפקדון: **סוקן רצנן** דך **סנקסא**. דניחא להו למרזיהו: **ואי צעי למישתי ביה שכרא**. אם רצה להוציא חזיה בהוצאת ביתו מוציא שהרי מלוה עליו היא: **לאיעסוקי ציה**. דמתוך שתשתכר בשלך תטרח ותעסוק צה יפה: **ואם מס**. הלوه והעיסקא קיימת ציד בניו הרי חצייה שהיא מלוה נעשית מטלטלין אצל בניו ואין הצעלים גוצין ממנה דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב: **לכוי קרו ליה עיסקא**. שתהא קיימת תמיד ומתעסק צה ויסמכו עליה בעליה שלא חיתנן להוציאה ואם מת ליה יגבה ולא תיעשה כמטלטלין שלהן דכיון דלריכה להיות קיימת סמיכתו עליה כמקרקעי דטעמא דלא קא משתעבדי מטלטלי דיתמי לז"ח משום דמעיקרא לאו עלייהו סמך דלאו למיגצי מינייהו אחפיה שהרי צידו להוציאן אצל היי אין צידו להוציאן וסמך עלייהו: **חד עיסקא ותרי שטרי פסידא דמלוה**. משום דסתם עיסקא תילתא בלגזר לבעל הבית ופלגא בהפסד כדאמר בלחזו נשך (לעיל דף סח:) גבי שטררא דרב עיליש דאי לא מתחזי כרצית דכיון דפלגא מלוה אי לאו דשקיל מנתא בלגזרא דפלגא פקדון אשתכח דקא טרח בפקדון משום רצית דמלוה. הלכך מאן דדיהיב עיסקא שני חצילות בגדים צמנה נכתוב שטר של מנה אי מפסיד בלחזת מן החצילות מדמי הקרן ממתשים ה' דיגרים ומשתכר בצחירתה ט"ו דיגריין אין כאן חשבון להפסד לצד ולשכר לצד אלא נשתכר צפרגמטיא זו ^ו דיגריין^(א) (וישלמו ^ז) תחילת חצילה החסירה צה' דיגריין של ט"ו דיגרים שהריח צחצילה אחרת וי' דיגריין הנותרים הן הן ריוח ויטול מהן דיהיב עיסקא תילתא בלגזר והמקבל תרי מילתי) ויטלו בעליו מחותם ^ח דיגרים שליש שהן ג' דיגרים ושלש דינר והמקבל יטול שני שלישים. אי כתב עלייהו שני שטרות כל חצילה שטר של חמשים נמנא חשבון של כל אחד לצדו ויקבל עליו המלוה בהפסד החצי שהוא שני דיגרים וחצי ובשכר של חצירתה לא יטול אלא שליש ולא נמנא לחלקו שכר אלא שלשים מעות דהיינו חמשה דיגרים דדינר ו' מעות כסף פשיטי הן הרי פסידא דמלוה:

תרי

מסורת הש"ס

- ↑ [מספתא דכמוצות פ"ד] (ט) [ע"י חוס' כמוצות ד: ד"ה למונות] (ג) [לעיל סו. וס"ט] (ד) [לעיל ע"א עג: [לקמן קט.] (ס) צ"צ ע"ה] (ז) [רש"י מ"ז, (ז) [נדרסי"י הג"י על"ה]

הגהות הב"ח

- ↑ [רש"י ד"ה שלא וד"ה הכו הד"א: (א) ר"ה חד עיסקא וכו' וישלמו תחזילה חצילה וכו' דהיינו ה' דיגרים דדינר כסף שש מעות הרי פסידא דמלוה צ"ל ומצת פשיטי הן נמחק:

מוסף רש"י

אסמכתא. הנצטות גומאם שאלם מנציח את חבירו למקור עליו שאם לא יקיים מנלו יתן כך וכן (רש"י פ"ח:) היט דבר דלויט נותן לו מדעתו, אלא סומך על דבר שאיט, דסבור שהוא יוכל ללגא ופעמים שמגלחין אותו (סנהדרין ב:) התנצות לחבירו דבר על מנת שיעשה דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר כשיגיע זמן ושיגיע הזמן יאסם ולא יוכל לקיים (רשב"ם ב"ב פ"ח.), לא קניא, ואינו נתפס בתנאו ולא יפסיד בכך (שם), אם אובד, אעשה נזרה, ולא אעביר, ולא אעשה צה פעולה הלאויה לה (רש"י דף.), האי עיסקא, דיהיב אינש לחברה למחזית שכר, פלגא מלוה ופלגא פקדון. פלגא הוי מלוה להחמיצ בלחזיות המקבל דהיינו אותו חצי שטטל ממנו הריח ופלגא הוי פקדון גביה ואינו חייב בלחזיות דהך פלגא דקשקיל ממנה מפקיד רוחא (רשב"ם ב"ב ע.), דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה, דליכא קלמ לחזיות על זה וקלמ על זה, ואם נגזג או אבד הכל אין האחד מפסיד הכל אלא צין שניה, והלכך כיון דסתמא דמלתא כן הוא דפלגא הוי מלוה גביה, כריך היתון לקבל עליו תרי מילתי בהפסד, הואיל ושיקל פלגא בלגזר, כי היכי דלא להוי רצית מאי טרעס מקבל כפלגא דפקדון משום פלגא דמלוה שהלוהו, דמאי דמקבל נותן אחריות עליה טפי מפלגא הוי שכר למקבל בשביל טירחא דקטרח כפלגא פקדון, או פלגא יקבל היתון בהפסד ומילתא בלגזר ומקבל יטול תרי מילתי, דהאי דקשקיל רוחא טפי מפלגא זה שכר טירחא ואין כאן רצית, והכי מפרש בלחזו נשך (שם).